



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- X SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica,

Il Giudice unico dott. Antonio Perinelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in epigrafe iscritta, riservata in decisione all'udienza del 3 DICEMBRE 2020 ,

avente ad oggetto : Vendita di cose immobili.

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a Roma il 2.11.1977, rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento, dall'Avv. Pierpaolo Lucchese (C.F. *C.F._2*)
[...] PEC *Email_1*) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma (RM), Corso Trieste n. 87, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione,

- attrice -

e

CP_1 con sede in Roma, Via dei Tani n. 14 (P. Iva P.IVA_1), in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Timavo n. 3 presso lo studio dell' Avv. Mauro Livi (CodiceFiscale_3) del foro di Roma che la rappresenta e difende come da giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

- convenuta -

e

Controparte_3 P.I. P.IVA_2 corrente in Milano, Via Ignazio Gardella, 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Ebe Nannei (C.F._4) del Foro di Milano e Michele Nannei (C.F._5) del Foro di Genova in forza di Procura generale alle liti a Per_1 Notaio Persona_2 rep. N. 19.201 del 30.05.2007 (doc. 9), con studio in 20144 Milano, Via Bartolomeo Panizza, 10 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec Em Email_3 ecavvocati.

- convenuta -

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni : *“insiste nella già eccepita infondatezza/inammissibilità dell'eccezione di incompetenza avanzata da controparte e, precisate le proprie conclusioni sulla questione preliminare come ivi evidenziato, insiste – comunque - nell'accoglimento delle proprie già rassegnate conclusioni ivi da intendersi integralmente richiamate ed ai fini della prosecuzione del giudizio con contestuale richiesta di prosecuzione del procedimento, anticipando la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.”.*

Il Procuratore della convenuta **CP_1** rassegnava le seguenti conclusioni : *“Piacchia all’Ill.mo Giudice adito, rigettare le avverse domande in fatto ed in diritto e: - in via preliminare e pregiudiziale: dichiararsi incompetente in favore di un arbitro unico da nominarsi a norma del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma ex art. 12 del contratto preliminare. - in via principale: accertato l’illegittimo recesso della sig.ra **Pt_1** , esercitato prima della scadenza contrattuale, e accertato altresì l’inadempimento della stessa, dichiarare la **CP_1** legittimata ex art. 1385 c.c. a ritenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria pari ad € 16.200,00 o a conseguire quella maggiore prevista nel contratto pari ad € 29.700,00. - In via subordinata: dichiarare illegittimo il recesso della sig.ra **Pt_1** attesa la scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. della **CP_1** che ha terminato i lavori a distanza di cinque mesi e, per l’effetto, dichiarare la stessa attrice inadempiente agli obblighi contrattuali; - In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre il quantum dovuto all’importo della caparra effettivamente versata atteso lo scarso inadempimento della **CP_1** peraltro neanche imputabile alla stessa ma all’amministrazione comunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”*.

Il Procuratore della convenuta **Controparte_3** rassegnava le seguenti conclusioni : *“si richiama alle prese conclusioni, rimettendosi in ordine alla decisione relativa alla validità ed efficacia della clausola compromissoria”*.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione **Parte_1** conveniva in giudizio le società **CP_1** e **[...]** **Controparte_3** al fine di sentir dichiarare la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita del 30.05.2013 con condanna della **CP_1** al pagamento del

doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c per l'ammontare complessivo di € 59.400,00 anche in solido con la *Controparte_3* a fronte della suindicata polizza fideiussoria.

Esponeva il procuratore dell'attrice :

- che la *CP_1* è una società che ha per oggetto sociale, l'attività immobiliare ed in particolare svolge anche attività di acquisto, ristrutturazione e rivendita di beni immobili, (all.to n. 1);
- che l'odierna attrice *Parte_1* venuta a conoscenza della futura realizzazione del fabbricato sito in zona Torresina II, zona B44, di cui la *CP_1* aveva asseritamente ottenuto i diritti edificatori per 7.511 mc e meglio individuato in atti, avendo intenzione di acquistare una unità immobiliare, stipulava con la convenuta, la proposta unilaterale ed irrevocabile di acquisto in data 23.05.2013 (all.to n.2) e successivamente il relativo contratto preliminare di vendita (all.to n.3);
- che, in particolare, a mezzo del contratto indicato, la *Pt_1* si impegnava all'acquisto dell'unità immobiliare posta al quarto piano e distinto con l'interno n. 39 (ivi all. n. 3);
- che, secondo le pattuizioni contrattuali, l'iter amministrativo, finalizzato al rilascio dei permessi edilizi, non solo era in corso alla data del preliminare, ma sarebbe stato ultimato di lì a breve ovvero la *CP_1* dichiarava che entro il mese di settembre dello stesso anno (2013), sarebbe stato concesso il permesso di costruire, mentre l'inizio dei lavori sarebbe avvenuto entro il mese di dicembre 2013, con completamento al 31.12.2015;
- che l'attrice, stante il contratto suindicato, provvedeva dunque, per come pattuito, al pagamento della somma di euro 3.600,00 a mezzo assegno bancario contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, e successivamente al pagamento di n. 14 delle 29 rate mensili, ognuna per la somma di euro 900,00 per un totale di euro 16.200,00 sino al mese di Agosto 2014 quando apprendeva che i lavori di edificazione dell'immobile non erano ancora stati avviati;

- che la medesima, a mezzo di comunicazione del 29.08.2014 (all.to n.4) eccepiva formalmente alla odierna convenuta, il grave inadempimento degli obblighi assunti in sede di contratto preliminare e per l'effetto esercitava il diritto di recesso, domandando la restituzione del doppio della caparra confirmatoria pari ad euro 32.400,00 (ivi all. n. 4);
- che tale richiesta rimaneva privi di riscontri anche dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione;
- che, in assenza di ulteriori riscontri da parte della convenuta **CP_1** alla luce della fideiussione contrattualmente prevista (all.to n.6) tra la **CP_1** e la **Controparte_3** [...] l'odierna attrice, con comunicazione raccomandata a/r del 28.12.2015 (all.to n. 6) comunicava alla Compagnia Assicuratrice l'inadempimento della **CP_1** allo scopo di intimare e diffidare la medesima al pagamento del premio oggetto di polizza (ivi all n. 6);
- che, a fronte della diffida inviata alla Compagnia Assicuratrice, la **Controparte_4**, con comunicazione del 04.02.2016 (all.to n. 8) pur non negando la propria legittimazione passiva rispetto alle domande introitate, negava l'escussione della fideiussione, in ragione della circostanza della mancanza di un "titolo esecutivo definitivo nei confronti della Società garantita" (ivi all. 8).

Si costituiva in giudizio la società **CP_1** eccependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto preliminare.

Nel merito deduceva che era stata l'attrice ad essere inadempiente alle obbligazioni assunte e pertanto chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto con riconoscimento del diritto a trattenere la caparra ricevuta.

Si costituiva in giudizio la **Controparte_3** deducendo l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Precisate le conclusioni all'udienza del 03.12.2020, tenutasi con modalità scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, la causa veniva trattenuta in decisione sull'eccezione preliminare d'incompetenza previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Parte_1* agiva in giudizio al fine di sentir dichiarare la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita del 30.05.2013.

2. La società convenuta *CP_1* eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Roma per essere la controversia deferita ad arbitri.

3. Stabilisce l'articolo 12 del contratto preliminare stipulato tra le parti che : *“Tutte le controversie derivanti dalla presente promessa di compravendita, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno devolute ad un arbitro unico in conformità del regolamento della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente”*.

Tale clausola veniva approvata specificamente.

4. L'attrice deve considerarsi una consumatrice avendo agito per scopi estranei alla sua attività professionale laddove la società *CP_1* svolge professionalmente l'attività edilizia.

5. L'articolo 12 prevede una clausola vessatoria ai sensi dell'articolo 34, lettera u, del Decreto Legislativo num. 205/2006 derogando al foro del consumatore.

6. Innanzitutto deve rilevarsi che il contratto è stato predisposto unilateralmente dalla società venditrice in quanto le sole clausole particolari riguardano la descrizione dell'immobile ed il prezzo.

7. In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività

(rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto).

Nel caso di specie la clausola compromissoria non contiene alcun elemento utile a dimostrare che il consumatore avesse effettivamente esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, che avesse avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto o in che termine fosse stata contrattata la deroga alla competenza del giudice ordinario, non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto.

Del resto la clausola derogatoria della competenza, per il suo contenuto squisitamente tecnico, è di difficile comprensione per un non professionista.

Nel caso in questione viene addirittura richiamata la conoscenza del regolamento della Camera Arbitrale di Roma riservata agli addetti ai lavori.

8. La violazione della regola della competenza correlata al foro del consumatore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

9. Deve pertanto dichiararsi la nullità – ex articolo 36 del Decreto Legislativo num. 205/2006 - della clausola derogatoria della competenza contenuta nell'articolo 12 del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 30.05.2013.

10. Le spese saranno regolate all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma – X Sezione civile, in composizione monocratica, pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate così provvede :

1. dichiara l'inefficacia della clausola derogatoria della competenza contenuta nell'articolo 12 del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 30.05.2013.

Roma il 20/03/2021.

Il GIUDICE
firmato digitalmente da
Antonio Perinelli